

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2948/2535

นาย บุญ เทียม ศ รี สลับ
นาย วิศาล แก้วประจุ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172 เดิม, มาตรา 369

ข. ขั้บรณนัตโดยปรมาทชนรณนัตของโจทก์เสี่ยหาย จ้งมีหน้ที่ ข. ต้งอ
ชำระต่อโจทก์ จำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกขอเข้ามาชำระหนี้แทน ข. และโจทก์ก็
ตกลงด้วยโดยทำเป็นบันทึกกันไว้แม้เอกสารดังกล่าวจะไม่ใช่นั่งสือรับสภาพหนี้แต่
ก็เป็นสัญญาประเภทหนึ่งซึ่งคู่ความกระทำด้วยความสมัครใจ เมื่อไม่เป็นการขึ้นใจ
ลูกหนี้และไม่ขัดต่อกฎหมายยอมสมบุนรณไ้บังคับได้ จ้งมีผลตามกฎหมายผูกพัน
จำเลยให้ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7จ-2503

กรุงเทพมหานคร นางสาวชั้นทอง มณีชม ขั้บรณนัตหมายเลขทะเบียน 5ค-4558
กรุงเทพมหานคร โดยปรมาทชนรณนัตของโจทก์ได้รับความเสี่ยหาย จำเลยตกลง
ยอมรับผิดชอบให้มูลหนี้ละเมิดที่นางสาวชั้นทองก่อขึ้นดังกล่าว โดยจะซ่อมรถยนต์
ของโจทก์ที่เสี่ยหายให้กลับอยู่ในสภาพเดิมตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสาร
ท้ายฟ้องหมายเลข 4 แต่แล้วจำเลยไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญา โจทก์จึงนำรถยนต์ดัง

กล่าวไปซ่อมเอง เสียค่าแรง ค่าเคาะค่าพ่นสี ค่าอะไหล่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 เจ้าพนักงานตำรวจทำขึ้นโดยจำเลยมิได้ยินยอม จำเลยลงชื่อในฐานะพยานเท่านั้นจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 3 มีผลตามกฎหมายที่จะผูกพันจำเลยหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาจำต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมา ซึ่งศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังและรับกันว่านางสาวชั้นทองมณีชม ขั้บรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5ค-4558 กรุงเทพมหานคร โดยประมาทชนกับรถของโจทก์หมายเลขทะเบียน 7จ-2503 กรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับนางสาวชั้นทอง มณีชม และทำบันทึกตกลงทางแพ่งไว้ตามเอกสารหมายเลข 3 ว่า นายวิศาล แก้วประจุจำเลยขอรับชดใช้ในมูลละเมิดทั้งหมด รับชดใช้ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7จ-2503 กรุงเทพมหานคร และรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5ค-4558 กรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพเดิมทุกประการ ศาลฎีกาเห็นว่านางสาวชั้นทอง มณีชม มีหน้าที่ต้องชำระต่อโจทก์ และจำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกขอเข้ามาชำระหนี้แทนนางสาวชั้นทอง มณีชมลูกหนี้ และโจทก์ก็ตกลงด้วยตามเอกสารหมายเลข 3 แม้เอกสารดังกล่าวจะไม่ใช้หนังสือรับสภาพหนี้แต่เป็นสัญญาประเภทหนึ่งซึ่งคู่ความกระทำด้วยความสมัครใจ เมื่อไม่ปรากฏว่าเป็นการขึ้นใจลูกหนี้และไม่ขัดต่อกฎหมายย่อมสมบูรณ์ใช้บังคับได้ เอกสารหมายเลข 3 จึงมีผลตามกฎหมายผูกพันจำเลยให้ต้องรับผิดชอบ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาณูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------